LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

POINT-POINT PENTING PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PERATURAN PRESIDEN

Emin Adhy Muhaemin
Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LATAR BELAKANG



- Amanat **Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022** kepada Kepala LKPP untuk melakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan.
- Penguatan peningkatan penggunaan **Produk Dalam Negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi**.
- Mendukung Program Prioritas Nasional yang tercantum dalam **Visi Misi Presiden RI untuk terwujudnya Indonesia Emas 2045**
- **Percepatan proses** pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan adanya inovasi dan simplifikasi alur proses pengadaan.

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

OUTLINE

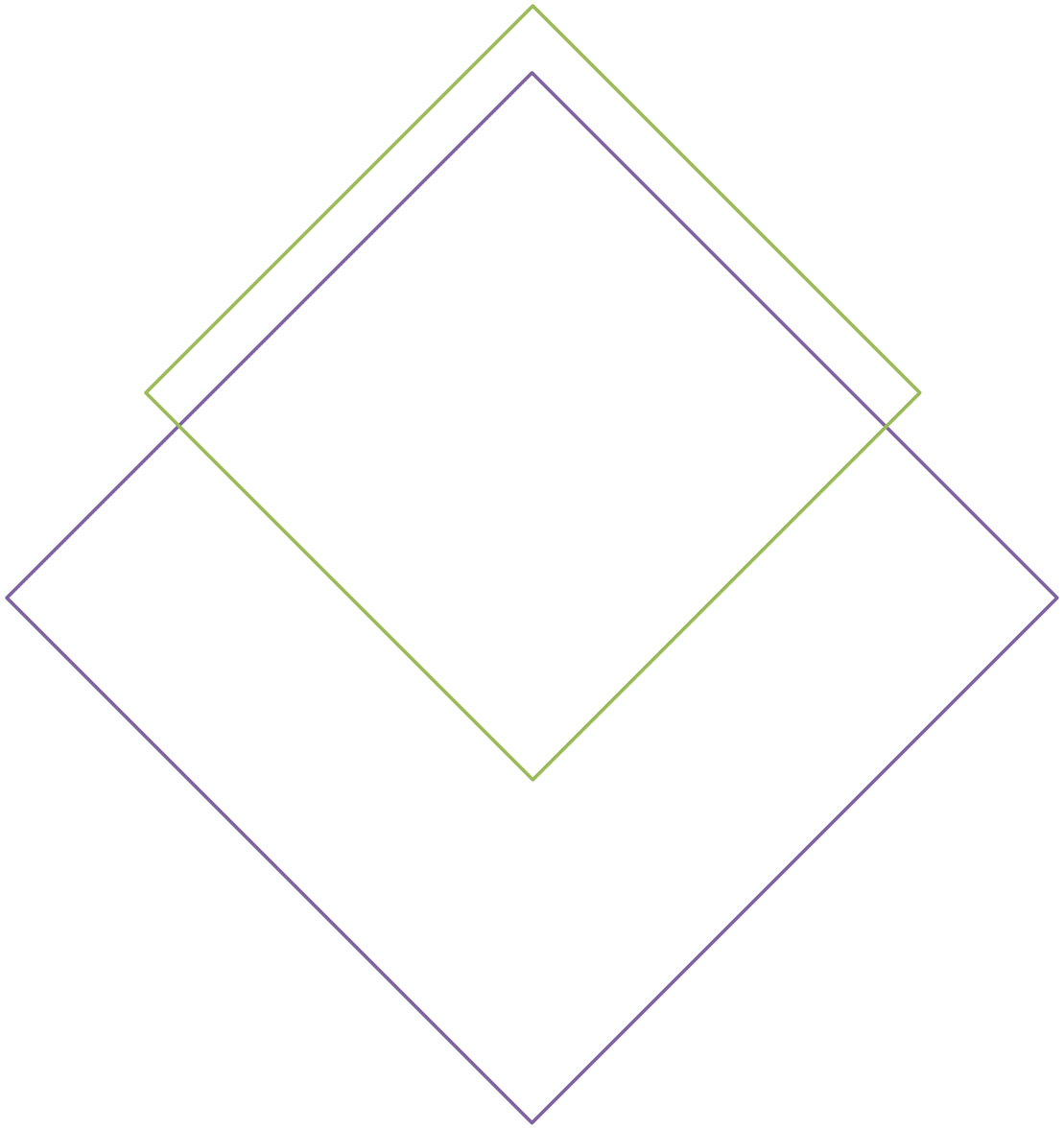
15 Bab

91 Pasal

61 Perubahan

4 Ketentuan Lainnya

OVERVIEW DAN KETENTUAN BERSIFAT UMUM



Pokok - Pokok
Perubahan Perpres 46/2025

Perluasan Ruang Lingkup
untuk memperluas implementasi kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk UMK

Pemberlakuan Perpres PBJP untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/**Institusi Lainnya/Pemerintah Desa** yang dibiayai oleh APBN/APBD**/APBDesa.**

Penguatan Penggunaan Katalog Elektronik
agar transaksi pengadaan dapat tercatat dan kebijakan penggunaan PDN dan UMK dapat terlaksana

1. **Kewajiban *e-purchasing*** dengan mengutamakan penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk hasil produksi dari UMK Koperasi

2. **Pemanfaatan Katalog Elektronik** untuk instansi/ institusi/Pelaku Usaha (SBC-red.) /Kelompok Masyarakat/ orang perorangan di luar Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa.

3. Toko Daring merupakan bagian dari Katalog Elektronik

Afirmasi Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

1. Penggunaan PDN Produk Industri berdasarkan tingkatan prioritas (layering)

2. Perluasan pemberlakuan Preferensi Harga untuk:
   a. Barang
   b. Pekerjaan Konstruksi;
   c. Jasa Konsultansi; dan
   d. Jasa Lainnya.

Percepatan proses Pengadaan dan Inovasi dalam PBJ
untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pengadaan barang/ jasa pemerintah

1. Penunjukan Langsung sesuai arahan Presiden
2. *Repeat Order* untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya
3. *Supplied by Owner*
4. *Performance Based Contract*
5. Modifikasi Turnkey
6. Konsolidasi Pengadaan

PERUBAHAN RUANG LINGKUP DAN DEFINSI TERKAIT

Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/Pemerintah Desa yang menggunakan anggaran belanja yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD/APB Desa

Institusi Lainnya adalah institusi yang menggunakan APBN dan/atau APBD selain Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Pemerintah Desa/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa

KETENTUAN PBJ BLU/BLUD, INSTITUSI LAINNYA DAN PEMERINTAH DESA

1. Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan umum/badan layanan umum daerah dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden 46/2025, tetapi untuk kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi tetap harus dipenuhi/diikuti
2. Dalam hal diperlukan penambahan ketentuan dan proses bisnis di luar Peraturan Presiden ini, Institusi Lainnya dapat mengatur lebih lanjut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden ini.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang/jasa desa :
   - Diatur dengan peraturan bupati/wali kota dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Lembaga.
   - Pedoman PBJ Desa meliputi pengaturan mengenai tujuan, kebijakan, prinsip, etika, pelaku, perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pengadaan, sumber daya manusia dan kelembagaan, serta pembinaan dan pengawasan.

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

SWAKELOLA

(Pasal 47)

1. Untuk Swakelola Tipe II dapat (tidak wajib -red.) melakukan kesepakatan kerjasama.
2. Untuk pelaksanaan Swakelola tipe I, tipe II, dan tipe III dapat dilakukan melalui *E-purchasing.*
3. Pembelian material/bahan/alat pada pelaksanaan Swakelola **wajib** dilaksanakan dengan metode *E-purchasing.*
4. Pembelian material/bahan/alat dengan metode *E-purchasing* pada Swakelola tipe III dan tipe IV dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Presiden ini mulai berlaku.

Tipe I



Tipe II



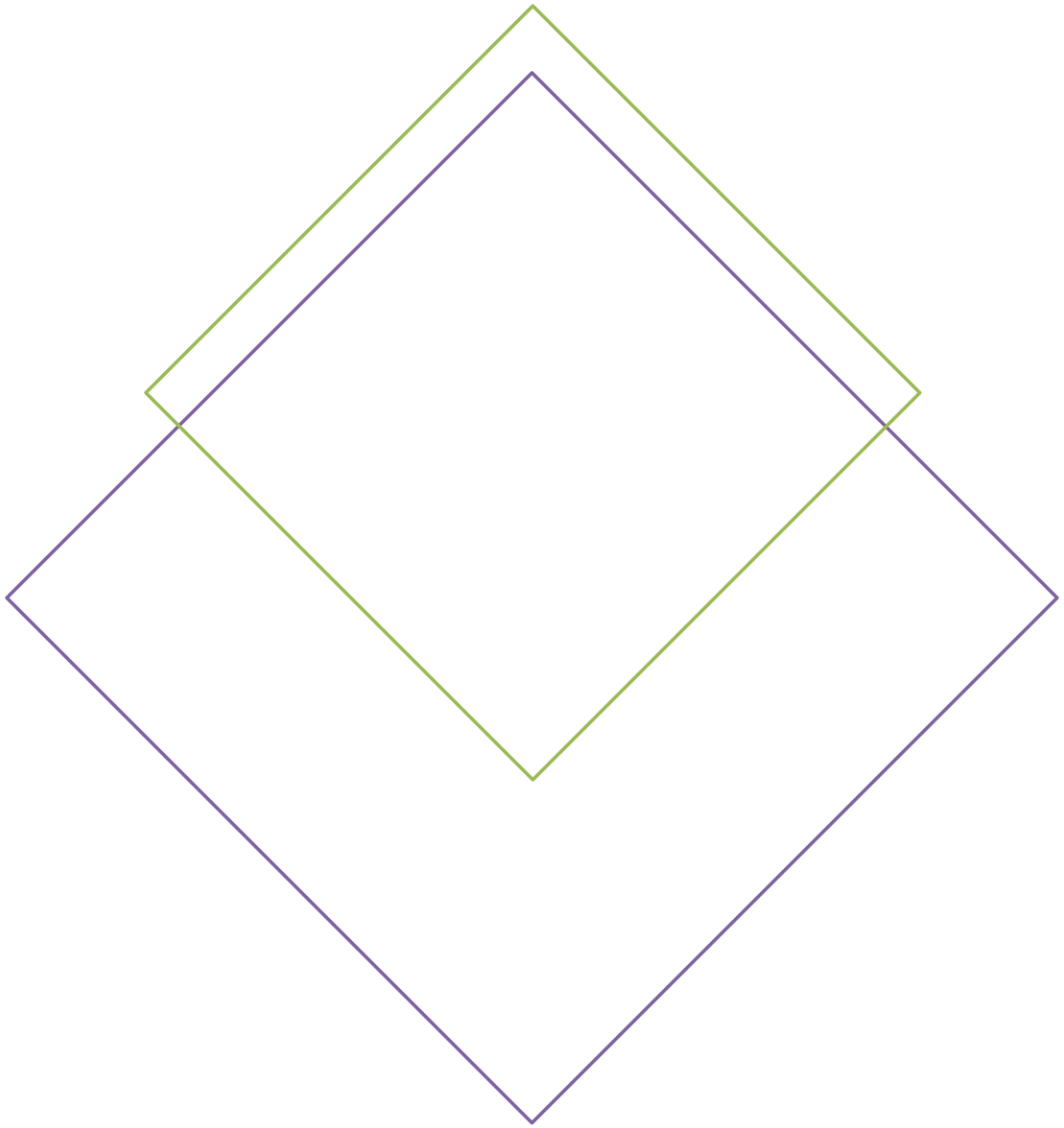
Tipe III



Tipe IV



PELAKU, KELEMBAGAAN, DAN SDM PENGADAAN



LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PELAKU PENGADAAN



PA

Penambahan Kewenangan PA

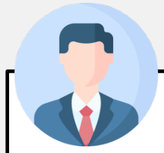
1. Penetapan Penunjukan Langsung terkait Pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden. (Pasal 38 Ayat (5) huruf a & 41 Ayat (5) huruf a)
2. Dengan pertimbangan untuk mengatasi kekosongan hukum dan/atau stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum dapat menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan, metode, jenis kontrak dan/atau bentuk kontrak pada proses pengadaan. (Pasal 9 ayat (1) huruf f2)



PPK

Penambahan Tugas PPK

1. Dalam melakukan pemaketan, PPK wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja Barang/jasa untuk menggunakan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri (Pasal 20 ayat (3))
2. Menginput e-Kontrak dan mengendalikan Kontrak menilai kinerja Penyedia. (Pasal 11 Ayat (1))



KPA

Perluasan Ketentuan KPA

KPA dapat melaksanakan tugas PPK dan **wajib** memiliki pengetahuan tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta PPK. (Pasal 10 Ayat (5) dan (6))



POKJA PEMILIHAN

Penambahan Tugas Pokja Pemilihan

Melaksanakan *E-purchasing* non Pembelian langsung (mini kompetisi –red.) (Pasal 13 Ayat (1))

SDM & KELEMBAGAAN PBJ

(Pasal 74-75)

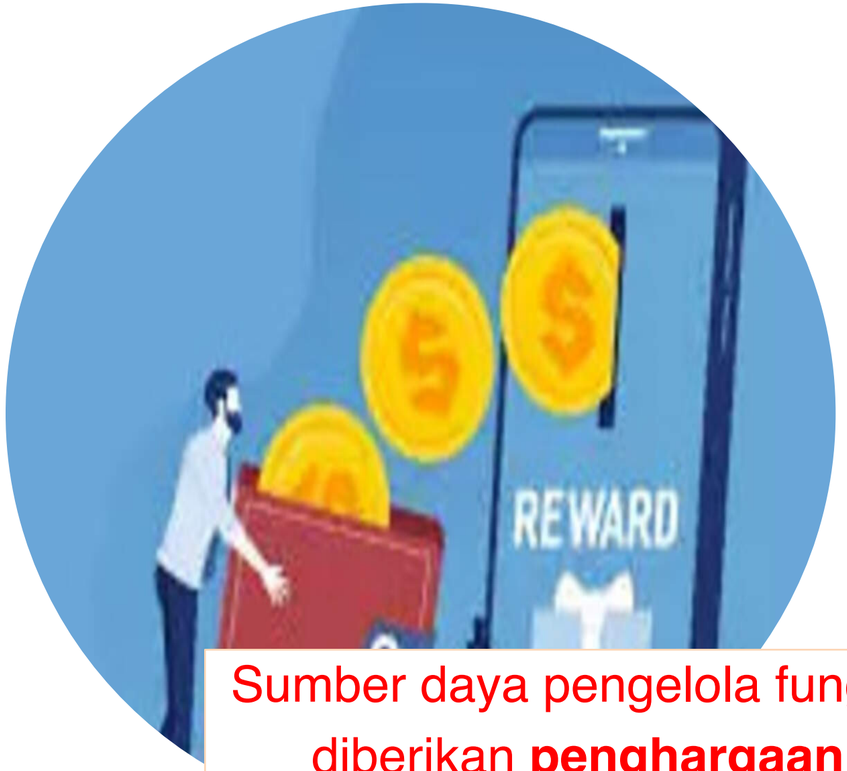
1. Kementerian/Lembaga yang memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah dan luar negeri dapat membentuk Satuan Pelaksana di bawah UKPBJ

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UKPBJ di Kementerian/Lembaga diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara

3. Kepala UKPBJ wajib memenuhi standar kompetensi jabatan yang mencakup kompetensi teknis di bidang Pengadaan Barang/Jasa

4. Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa, perancang kebijakan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa wajib memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

5. Personel Lainnya dapat ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan dan/atau PPK, membantu tugas PA/KPA dalam perencanaan, pengelolaan Kontrak, dan serah terima, melaksanakan persiapan pencantuman Barang/jasa dalam katalog elektronik, dan ditugaskan sebagai sumber daya pendukung ekosistem PBJ.



Sumber daya pengelola fungsi PBJ diberikan **penghargaan dan pengakuan** sebagai sumber daya pengelola fungsi PBJ sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(Pasal 74a)

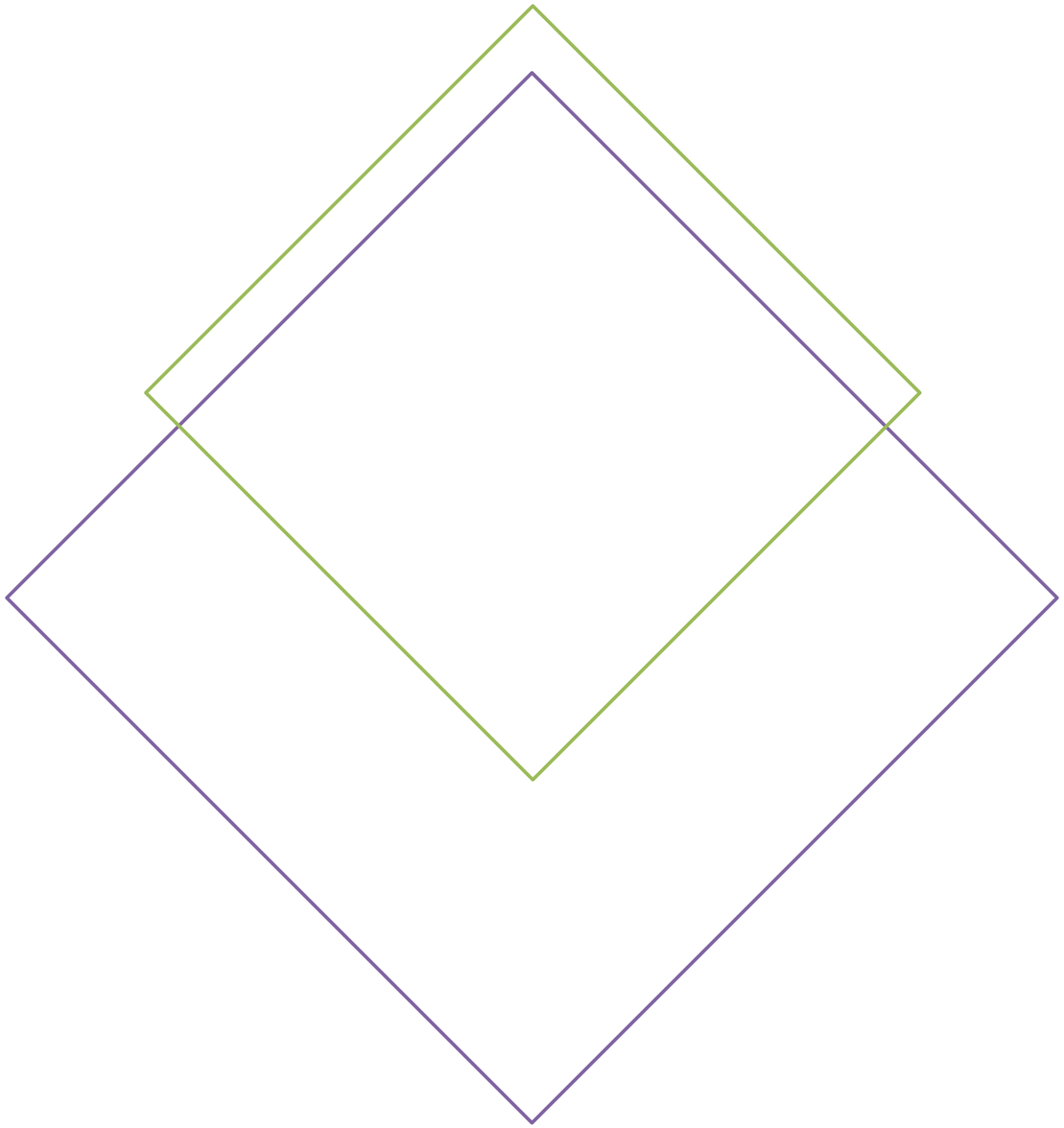
No.	Poin Penting	Keterangan	Ayat
1	Jenis Sumber Daya PBJ	Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari: a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa b. Personel Lainnya c. Aparatur Sipil Negara selain a dan b	(1)
2	Kewajiban Memiliki Pengelola PBJ	Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah diwajibkan memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pokja Pemilihan.	(2)
3	Tugas Pengelola PBJ	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan, PPK, pendukung PA/KPA dalam perencanaan, pengelolaan kontrak, serah terima, dan persiapan katalog elektronik	(3)
4	Kompetensi Pengelola PBJ	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa wajib memiliki kompetensi PPK yang diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga setelah berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri	(3a)
5	Pengecualian Kewajiban	Pengecualian kewajiban ini berlaku untuk Kementerian/Lembaga yang pengelolaannya dilakukan oleh TNI/Polri atau pegawai lembaga lain yang ditetapkan oleh Kepala LKPP	(4)
6	Pengelolaan oleh Personel Lainnya saat Pengecualian	Dalam kondisi pengecualian, pengelolaan pengadaan dilakukan oleh Personel Lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa	(5)
7	Tugas Personel Lainnya	Personel Lainnya yang mengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa dapat menjalankan tugas yang setara dengan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	(5a)
8	Sertifikasi Personel Lainnya	Personel Lainnya wajib memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa, atau apabila belum, wajib memiliki Sertifikat Dasar/Level-1	(6), (7)
9	Kedudukan Pengelola PBJ	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berkedudukan di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	(8)
10	Prioritas Penugasan	Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memprioritaskan penugasan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa untuk Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan	(10)
11	Penghargaan dan Pengakuan	Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa diberikan penghargaan dan pengakuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	(11)

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(Pasal 74b)

No.	Poin Penting	Keterangan	Ayat
1	Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola PBJ	Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	(1)
2	Jika Jumlah Pengelola PBJ Belum Mencukupi	**a. Pokja Pemilihan**: - Pokja Pemilihan harus terdiri minimal 1 anggota Pengelola Pengadaan Barang/Jasa - Anggota lainnya adalah ASN yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau Sertifikat Keahlian Dasar/Level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa	(2a)
		b. Pejabat Pengadaan: - Jika tugas Pejabat Pengadaan tidak dapat dilaksanakan oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, maka dilaksanakan oleh ASN yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau Sertifikat Keahlian Dasar/Level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa	(2b)
3	Jika Belum Ada Pengelola PBJ Sama Sekali	Tugas Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan oleh: a. ASN yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau Sertifikat Keahlian Dasar/Level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa b. Agen Pengadaan	(3)
4	Rencana Aksi Personel Lainnya	Kementerian/Lembaga yang pengelolaannya dilakukan oleh Personel Lainnya wajib menyusun rencana aksi pemenuhan Personel Lainnya	(3a)
5	Jika Personel Lainnya Belum Mencukupi	**a. Pokja Pemilihan**: - Pokja Pemilihan harus terdiri minimal 1 anggota Personel Lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi - Anggota lainnya adalah Personel Lainnya yang memiliki Sertifikat Keahlian Dasar/Level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa	(3b-a)
		b. Pejabat Pengadaan: - Jika tidak dapat dilaksanakan oleh Personel Lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi, dilaksanakan oleh yang memiliki Sertifikat Keahlian Dasar/Level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa	(3b-b)
6	Ketentuan Teknis Selanjutnya	Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Personel Lainnya diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga	(4)

STRATEGI DAN METODA DALAM PEMILIHAN PENYEDIA



LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

KETENTUAN MENGENAI STRATEGI PEMAKETAN UNTUK MENINGKATKAN VALUE FOR MONEY

Penyediaan sumber daya untuk pekerjaan konstruksi dapat disediakan oleh pemilik pekerjaan (***supplied by owner***) **Pasal 20A dan 20B**

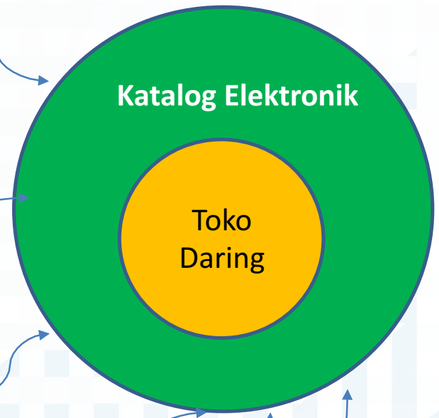
Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional dan dapat menyerahkan tugas dan kewenangan kepada menteri/kepala lembaga. **(Pasal 21)**

Performance-based Contract sebagai inovasi Kontrak pengadaan barang/jasa atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu **(Pasal 27)**

Modifikasi Turn Key perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai **(Pasal 27)**

PERUBAHAN KETENTUAN DALAM METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA KHUSUS E-PURCHASING

1. Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan apabila tersedia dalam katalog elektronik. (Pasal 50)
2. Pengadaan Jasa Konsultansi dapat dilakukan melalui e-purchasing. (Pasal 41 ayat (2))
3. Pokja Pemilihan melaksanakan *E-purchasing* non Pembelian langsung (mini kompetisi –red.) (Pasal 13 Ayat (1))
4. HPS diperlukan untuk *E-purchasing* di atas Rp 100 juta (Pasal 26 Ayat (7))
5. Jaminan pelaksanaan diberlakukan untuk pengadaan melalui e-purchasing dengan nilai di atas Rp 200 juta (Pasal 33 Ayat (2))
6. Pembelian material/bahan/alat pada pelaksanaan Swakelola dilaksanakan dengan metode *E-purchasing*



a. Kewajiban **E-purchasing** apabila tersedia dalam katalog elektronik, kecuali:
   1) tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek volume, spesifikasi teknis, waktu, lokasi dan/atau layanan; atau
   2) berdasarkan pertimbangan lebih efisien dan/atau efektif jika dilaksanakan dengan metode selain E-purchasing.

   Pengecualian kewajiban pelaksanaan E-purchasing dilakukan berdasarkan penilaian PPK.
b. Katalog Elektronik dapat digunakan oleh instansi/ institusi/Pelaku Usaha (SBC-red.) /Kelompok Masyarakat/ orang perorangan di luar Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa.

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERUBAHAN KETENTUAN DALAM METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA KHUSUS PENUNJUKAN LANGSUNG DAN PENGADAAN LANGSUNG

7 Pokja Pemilihan melaksanakan Penujukan Langsung, dengan kriteria tambahan :

a. Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden oleh Kementerian/Lembaga
b. Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi lanjutan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya
c. Permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sama

8 Pokja Pemilihan melaksanakan Penujukan Langsung, dengan kriteria yang diubah menjadi: pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;

9 Pejabat pengadaan melaksanakan Pengadaan Langsung Pekerjaan Kontruksi s.d Rp 400 juta

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

TINDAK LANJUT PENUNJUKAN LANGSUNG ARAHAN PRESIDEN

Arahan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf a dan Pasal 41 ayat (5) huruf a dituangkan dalam risalah rapat, memorandum, atau dokumen lainnya.

Menteri atau kepala lembaga selaku PA:

a. membuat dokumen tertulis yang menyatakan bahwa program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden merupakan arahan Presiden; dan
b. menetapkan penggunaan metode Penunjukan Langsung berdasarkan analisis PA.

PENGAWASAN EKSTERNAL
(PASAL 76A)

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden,

lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional

menyampaikan rekomendasi perbaikan, dan/atau mengoordinasikan dan melaksanakan sinergi dengan APIP Kementerian/Lembaga.

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

1. HPS sebagai dasar untuk
   a. menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
   b. penentuan besaran jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, dan jaminan sanggah banding;
   c. penentuan batasan persyaratan personel manajerial dan peralatan utama dalam Pekerjaan Konstruksi; dan
   d. penentuan penerbit jaminan
2. Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-purchasing dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Tender pekerjaan terintegrasi. (Pasal 26 ayat (7)) dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan

PENEGASAN METODA DAN SYARAT KUALIFIKASI, DAN METODE EVALUASI PENAWARAN

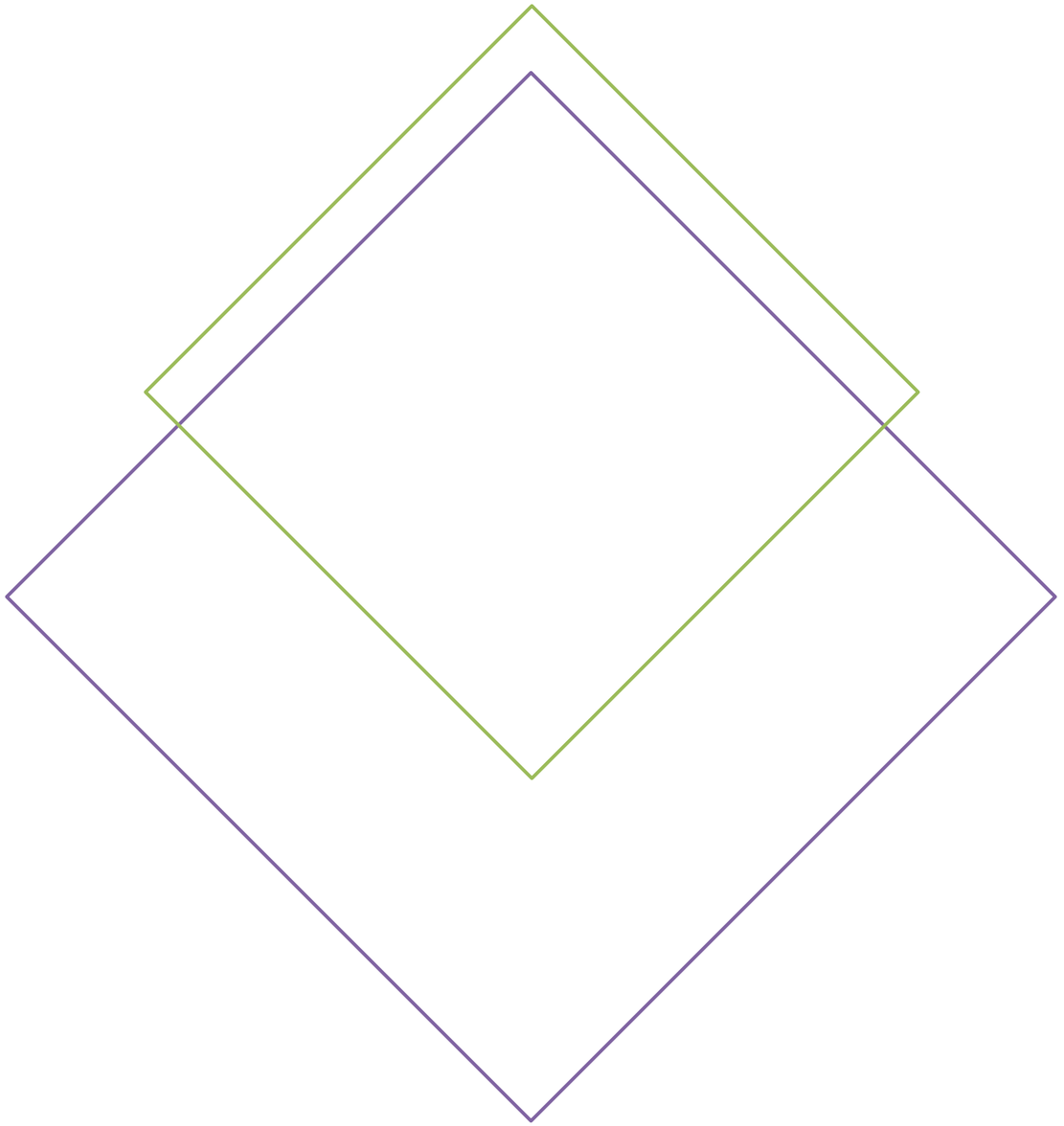
1. Kualifikasi meliputi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan penyedia
   Persyaratan kualifikasi paling sedikit meliputi kinerja Penyedia

2. Penujukan Langsung dengan pascakualifikasi

3. Metode evaluasi sistem nilai untuk Pengadaan Barang, Jasa Lainnya, atau pekerjaan terintegrasi yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

KEBIJAKAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI



KETENTUAN PENGGUNAAN PDN

A. ALOKASI PEMAKETAN

Dalam melakukan pemaketan, PPK wajib mengalokasikan paling sedikit 40% nilai anggaran belanja Barang/jasa untuk menggunakan Produk UMKK dari hasil produksi dalam negeri (Pasal 20 ayat (3))

B. KEWAJIBAN PENGGUNAAN PDN PRODUK INDUSTRI BERDASARKAN LAYERING TKDN

Layer 1	PDN dengan nilai TKDN+BMP > 40% dan nilai TKDN > 25%
Layer 2	PDN dengan nilai TKDN+BMP < 40% dan nilai TKDN > 25%
Layer 3	PDN yang memiliki nilai TKDN < 25%
Layer 4	PDN yang telah tercantum dalam sistem informasi industri nasional
Layer 5	Produk industri yang self declare masih dapat digunakan paling lama 2 (dua) tahun sejak perpres berlaku (Pasal II Ketentuan Lainnya)
Layer 6	Produk impor dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari menteri/kepala lembaga/kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah



C. KEWAJIBAN PENGGUNAAN PDN PRODUK NON INDUSTRI

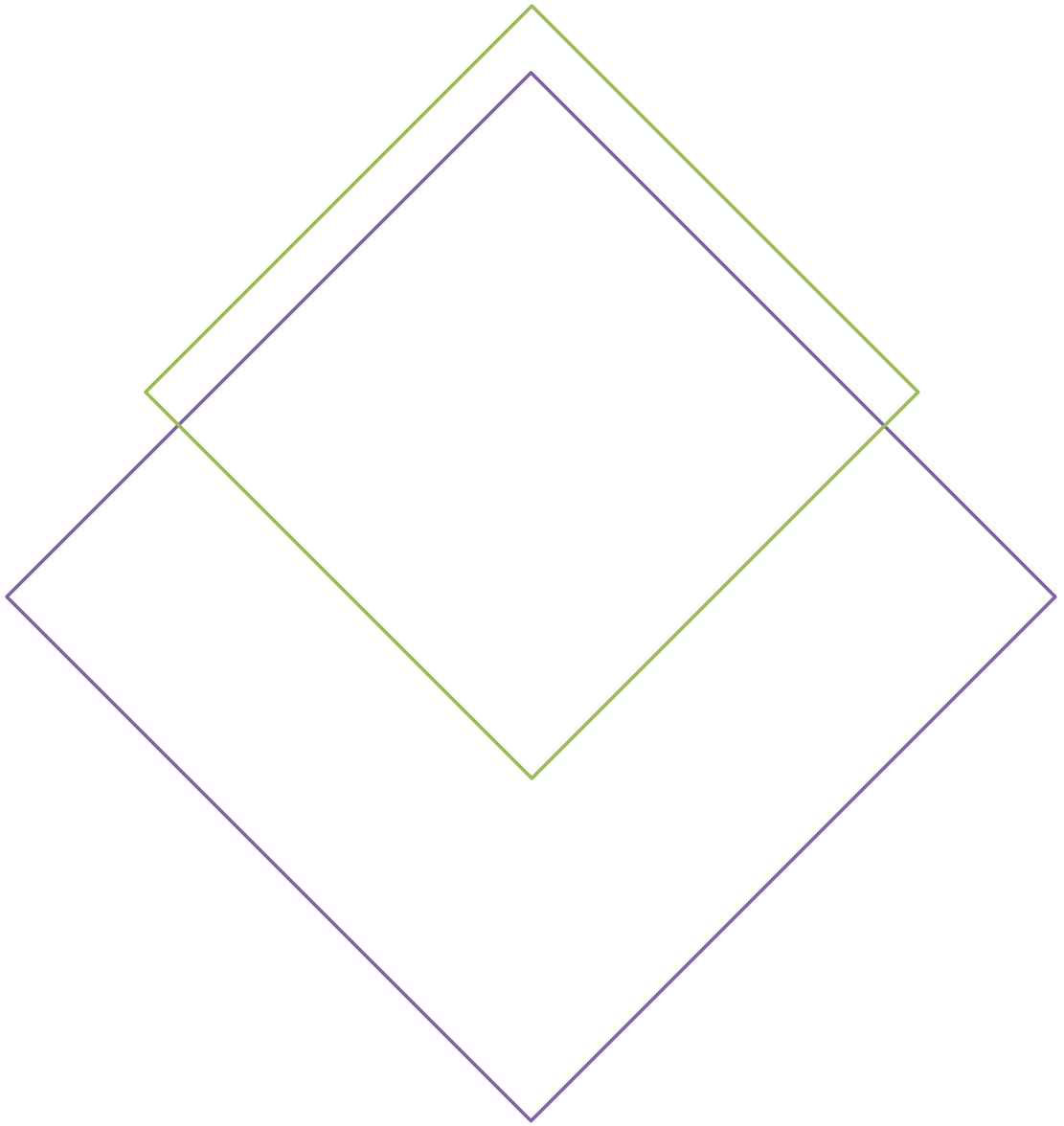
Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Produk non-industri, menggunakan Produk Dalam Negeri yang dinyatakan oleh Pelaku Usaha (*self declare*).

PENERAPAN PREFERENSI HARGA



1. Penerapan Preferensi Harga untuk Pengadaan di atas Rp 1 Miliar berdasarkan :
   a. HPS dengan metode Tender
   b. Pagu anggaran untuk Tender Pekerjaan Terintegrasi
   c. Pagu paket pengadaan untuk E-Purchasing dengan mini kompetisi.
2. Nilai preferensi yang diberikan paling tinggi 25%.
3. Preferensi diberikan terhadap Barang/Jasa Lainnya yang memiliki TKDN paling rendah 25%
4. Preferensi harga diberikan terhadap pekerjaan konstruksi paling tinggi 25% terhadap komitmen tingkat komponen dalam negeri yang lebih besar atau sama dengan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam neger
5. Penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah hasil evaluasi akhir atau kombinasi nilai teknis dan nilai harga hasil evaluasi akhir

KONTRAK DAN PEMBAYARAN



PENEGUHAN JENIS KONTRAK

1. Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya :
   a. lumsum;
   b. harga satuan;
   c. gabungan lumsum dan harga satuan;
   d. Kontrak payung;
   e. biaya plus imbalan; dan
   f. Kontrak berbasis kinerja.

2. Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi :
   a. lumsum;
   b. harga satuan;
   c. gabungan lumsum dan harga satuan;
   d. putar kunci;
   e. biaya plus imbalan;
   f. modifikasi putar kunci;
   g. Kontrak payung; dan
   h. Kontrak berbasis kinerja

3. Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi:
   a. lumsum;
   b. waktu penugasan;
   c. Kontrak payung; dan
   d. Kontrak berbasis kinerja

4. Jenis Kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi terdiri atas:
   lumsum;
   a. putar kunci;
   b. modifikasi putar kunci; dan
   c. Kontrak berbasis kinerja

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

KONTRAK



Jaminan Pelaksanaan diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (Pasal 33 ayat (1)) termasuk yang pengadaannya melalui **E-Purchasing** (pasal 33 ayat (2) huruf b)

.

Dalam hal perubahan Kontrak disebabkan adanya keadaan darurat, maka ketentuan penambahan nilai Kontrak akhir **dapat melebihi 10% (sepuluh persen)** berdasarkan persetujuan dari PA. (Pasal 54 ayat (2))

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MEKANISME PEMBAYARAN
(PASAL 91 AYAT 2))

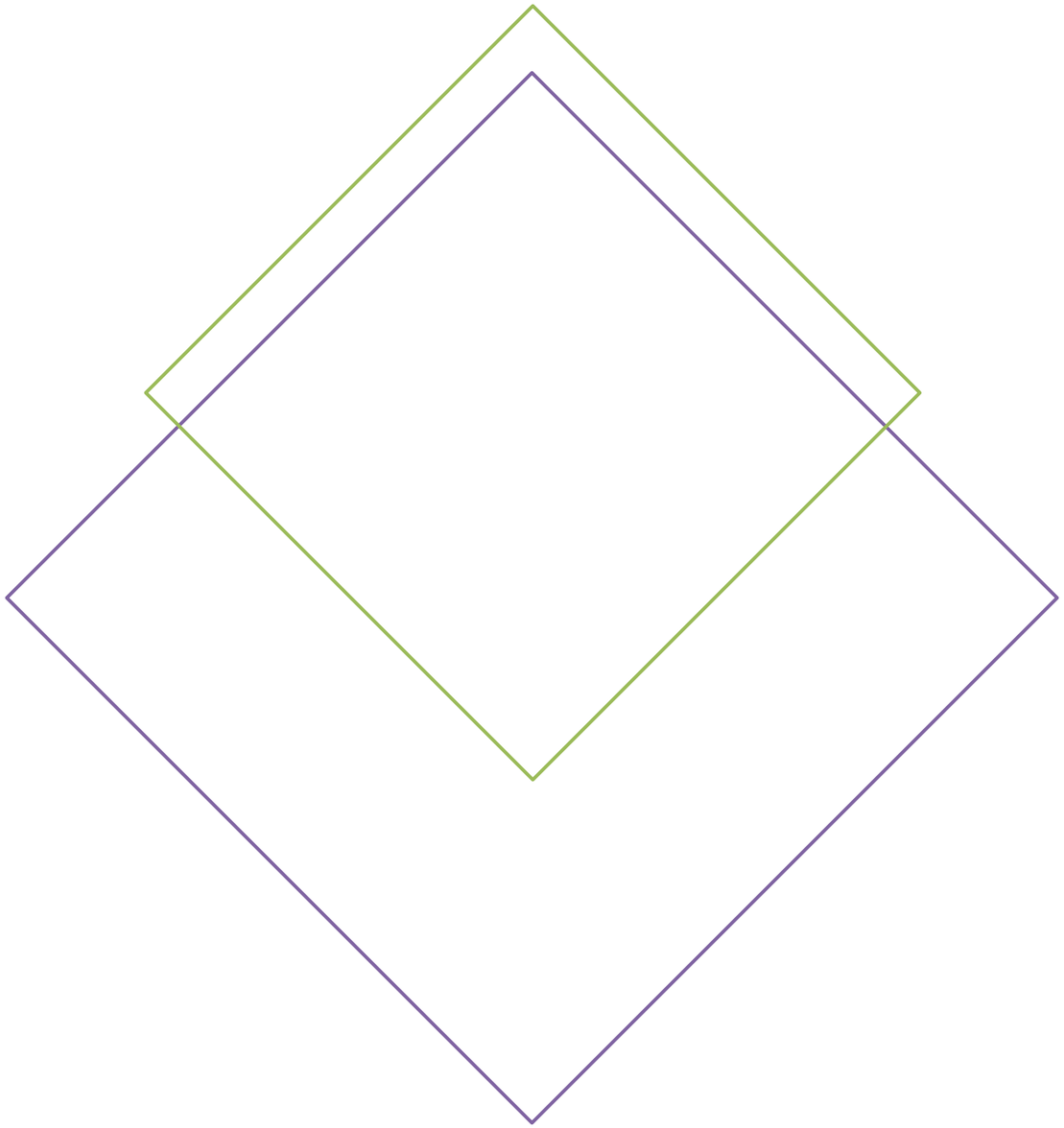


Dalam hal ketentuan terkait dengan mekanisme pembayaran, Kepala LKPP berkoordinasi dengan:

- Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara **untuk APBN**; atau
- Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri **untuk APBD**

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

KEBIJAKAN ”KHUSUS” PENGADAAN



PBJ INTERNASIONAL

Pasal 63 & 64

Pengadaan Barang/Jasa Internasional mencantumkan ketentuan mengenai:

1. alih teknologi/pengetahuan;
2. penggunaan tenaga ahli/tenaga teknis nasional; dan/atau
3. penggunaan Barang/jasa lain dari dalam negeri.

Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan **yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri** berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri atau turunan perjanjian/dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian sebagai bagian dari persyaratan pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri serta ketentuan asal ***(country of origin)*** Barang dan jasa

PBJ BERKELANJUTAN

(Pasal 68)

Aspek berkelanjutan terdiri atas aspek lingkungan, aspek sosial, aspek ekonomi **dan/atau aspek institusional**.



PBJ DARURAT
(Pasal 59)

pemberian bantuan kemanusiaan kepada **daerah di Indonesia** atau negara lain yang terkena bencana







PBJ DESA
Pasal 64A, 64 B & 644C

1. Pengadaan Barang/Jasa desa dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa sesuai dengan kewenangan desa dengan mengutamakan Penyedia di desa setempat dan penggunaan material yang ada di desa.

2. Pengadaan Barang/Jasa desa dilakukan melalui Swakelola dengan pemberdayaan masyarakat desa.



3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang/jasa desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64A dan Pasal 64B diatur dengan peraturan bupati/wali kota dengan mengacu kepada PerLKPP.

KEBIJAKAN PENGADUAN, REWARD DAN SANKSI DALAM PENGADAAN

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PENGADUAN OLEH MASYARAKAT (PASAL 77)

Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/walikota atau kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, **penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan**.

Aparat penegak hukum yang menerima pengaduan masyarakat berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan terkait proses PBJ **wajib meneruskan** pengaduan masyarakat **kepada APIP** untuk **ditindaklanjuti sepanjang bukti awal yang disampaikan termasuk wilayah administrasi dan/atau perdata.**

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

SANKSI DALAM PEMILIHAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK
(PASAL 78)



1. Sanksi administratif berupa:
   a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
   b. sanksi pencairan jaminan;
   c. Sanksi Daftar Hitam;
   d. sanksi ganti kerugian; dan/atau
   e. sanksi denda.

2. Pengenaan sanksi dikenakan pada perorangan, badan usaha, dan/atau pengurus badan usaha.

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

REWARD & PUNISHMENT

Pencapaian Peningkatan PDN Untuk Instansi

(PASAL 81A)



1 Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya **diberikan penghargaan atau pengenaan sanksi** dalam peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan indeks kepatuhan Produk Dalam Negeri yang diterbitkan oleh lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

2 Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya yang tidak memenuhi target penggunaan Produk Dalam Negeri **dikenakan sanksi administratif berupa pemberian teguran tertulis.**

3

Pemberian teguran tertulis dilakukan oleh:

a. menteri koordinator/menteri teknis yang memiliki kewenangan pembinaan untuk Kementerian/Lembaga dan Institusi Lainnya; dan
b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk Pemerintah Daerah.

4

Pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi dalam peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri:

a. untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. untuk Instansi Lainnya, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri yang memiliki kewenangan pembinaan teknis Institusi Lainnya.

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

REWARD & PUNISHMENT

Pencapaian Peningkatan PDN Untuk Pelaku Pengadaan

(PASAL 82)



1. Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang **lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya**.

2. Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan pada satuan kerja/unit kerja yang bersangkutan yang **tidak memenuhi target persentase anggaran untuk penggunaan Produk Dalam Negeri dan/atau penggunaan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi**.

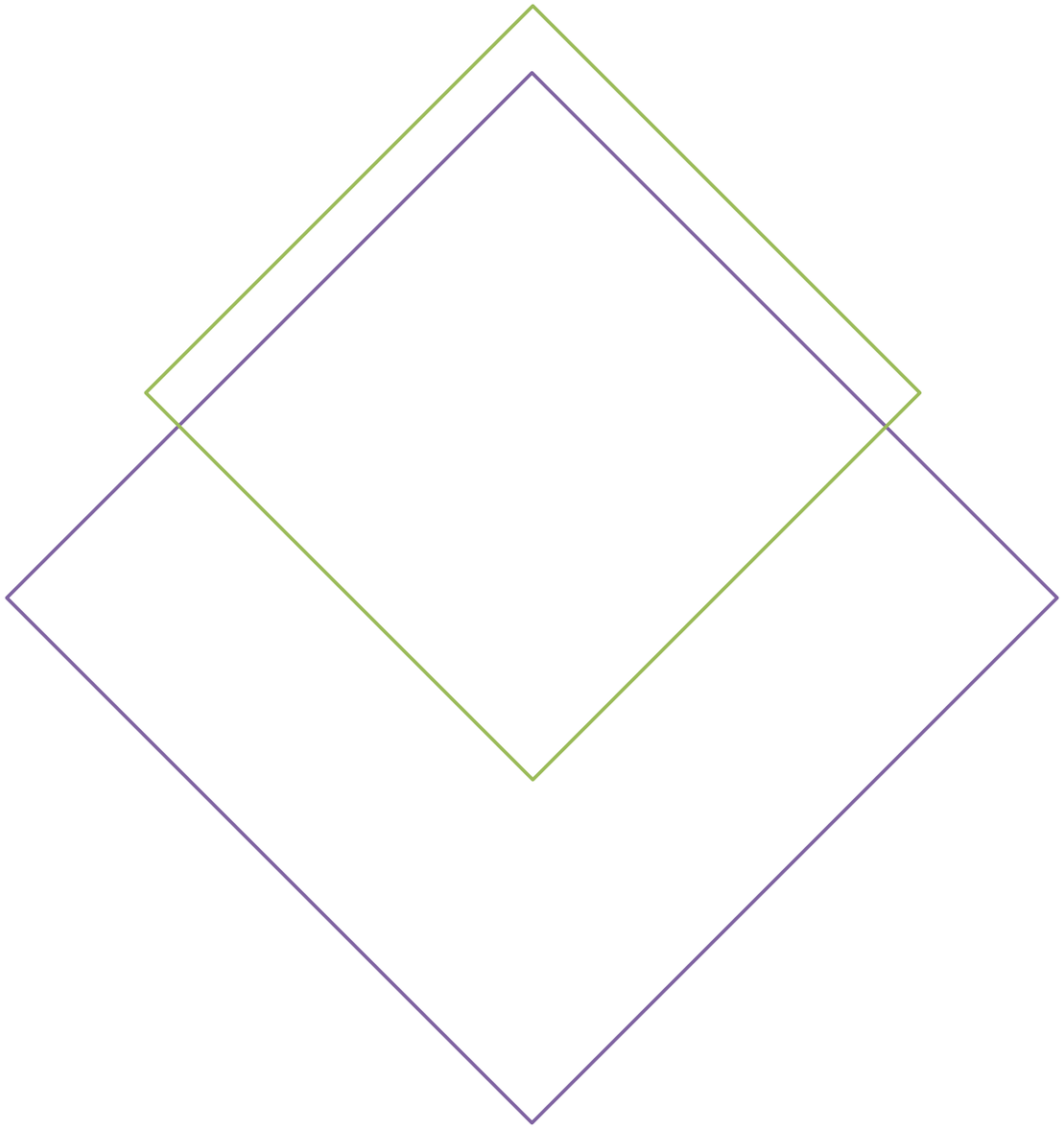
3. Pemberian sanksi administratif (No. 1) **dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pemberian sanksi administratif (No. 2) berupa **pengurangan terhadap nilai tunjangan kinerja atau terhadap tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja** sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang **terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, peradilan umum, atau peradilan tata usaha negara**.

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

KEBIJAKAN ATURAN TURUNAN PERPRES 46/2025



LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PENGATURAN PBJ LEBIH LANJUT

(Pasal 86) dihapus

Amanat kepada Menteri/kepala lembaga/Kepala Daerah untuk dapat menindaklanjuti Menyusun aturan Pelaksanaan terhadap Peraturan Presiden ini

BANGGA BUATAN INDONESIA

#bangga melayani bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Terima Kasih

DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN UMUM

www.lkpp.go.id

lkpp_ri

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

021-29935577
144